



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

ACUERDO DE CONCEJO N°024-2026-MDMCH

Miguel Checa, 27 de marzo del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de marzo de 2026, el Dictamen N.° 006-2026/MDMCH-CPSDHPCSECDRyJ, emitido por la Comisión de Programas Sociales, Desarrollo Humano, Participación Ciudadana, Salud, Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Juventudes; la Carta N.° 036-2026-MDMCH/SG, emitida por la Secretaría General; el Informe N.° 0027-2026/MDMCH-GDIS-SUB-OMAPED-CIAM; el Informe N.° 61-2026/MDMCH-GDEIS; el Informe Legal N.° 0191-2026-MDMCH-OAL; y demás actuados relacionados con la propuesta de modificación del artículo 48° de la Ordenanza Municipal N.° 008-2023-MDMCH; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194 de la Constitución Política del Perú, las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía para ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme a los artículos 9 numeral 8) y 40 de la Ley N.° 27972, corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar ordenanzas municipales, las cuales constituyen normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal;

Que, mediante Ordenanza Municipal N.° 008-2023-MDMCH, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la estructura orgánica y organigrama de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa;

Que, mediante Informe N.° 0027-2026/MDMCH-GDIS-SUB-OMAPED-CIAM, la Subgerencia de OMAPED-CIAM sustenta la necesidad de modificar el artículo 48° de la referida ordenanza, a fin de adecuar sus funciones a los principios de inclusión, accesibilidad universal y no discriminación, conforme a la Ley N.° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad y las directivas emitidas por el CONADIS;

Que, mediante Informe N.° 61-2026/MDMCH-GDEIS, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social señala la existencia de vacíos normativos en el artículo 48° de la Ordenanza N.° 008-2023-MDMCH, los cuales requieren ser armonizados con la normativa vigente para evitar interpretaciones contrarias a los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores;

...///VA A FOLIO N°02:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

...//VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N°024-2026-MDMCH, de fecha 27.03.2026

Que, mediante Informe Legal N.° 0191-2026-MDMCH-OAL, la Oficina de Asesoría Legal opina que resulta legalmente procedente la modificación del artículo 48° de la Ordenanza Municipal N.° 008-2023-MDMCH, recomendando la elaboración y aprobación de la ordenanza correspondiente;

Que, la Comisión de Programas Sociales, Desarrollo Humano, Participación Ciudadana, Salud, Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Juventudes, mediante el Dictamen N.° 006-2026/MDMCH-CPSDHPCSECDRyJ, luego del análisis y evaluación del expediente administrativo, emitió opinión favorable, recomendando la aprobación de la propuesta de modificación;

Que, la modificación propuesta permitirá fortalecer la gestión municipal en materia de atención a personas con discapacidad y adultos mayores, estableciendo funciones claras, actualizadas y alineadas al marco normativo nacional vigente, garantizando una adecuada prestación de los servicios y el respeto de sus derechos fundamentales;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, el Pleno, luego del debate correspondiente, acordó por UNANIMIDAD aprobar el Dictamen que recomienda la aprobación de la propuesta de modificación del artículo 48° de la Ordenanza Municipal N.° 008-2023-MDMCH;

Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto unánime de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

SE ACUERDA:

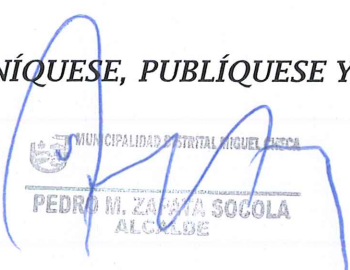
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la propuesta de Ordenanza Municipal que modifica el artículo 48° de la Ordenanza Municipal N.° 008-2023-MDMCH, conforme al contenido del dictamen y de los informes técnicos y legales que forman parte integrante del expediente administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de atención a las personas con discapacidad y del adulto mayor y demás unidades orgánicas que tengan injerencia en el cumplimiento del presente acuerdo en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la notificación del presente Acuerdo de Concejo Municipal a quien corresponda.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZALCOSTA SOCOLA
ALCALDE